

일련번호	30	감사자			공 개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-

통 보

제 목 √√√√√ 제1~3종 시설물에 대한 하자검사 부적정

소 관 부 서 ★★사업단

조 치 부 서 ★★사업단

내 용

1. 업무개요

★★사업단은 : : 산업단지 신규 수요에 대처하고 첨단 전자정보산업의 메카로 육성하여 산업기반 구축 및 국가경제의 신성장 동력을 창출하기 위한 ‘√√√√√√√√ 개발사업’ 중 사업여건 개선 및 지속성 있는 사업 추진을 위해 공정지연 요인을 사전에 해소하고자 ‘√√√√√√√√(2단계) 선행공사’를 시행하였다.

2. 관계 규정 및 판단기준

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제60조 제1항에 따르면 공사의 도급계약을 체결할 때에는 전체 목적물을 인수할 날과 준공검사를 완료한 날 중에서 먼저 도래한 날부터 1년 이상 10년 이하의 범위에서 해당 공사의 하자보수를 보증하기 위한 하자담보책임기간을 정하여야 한다.

그리고, 같은 법 시행령 제61조 제1항에 따르면 각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 제60조의 규정에 의한 하자담보책임 기간 중 연 2회 이상 정기적으로 하자를 검사하거나 소속 공무원에게 그 사무를 위탁하여 검사하게 하여

야 하고, 같은 조 제2항에 따르면 제1항의 규정에 의한 하자검사가 특히 전문적인 지식 또는 기술을 필요로 하거나 예정가격의 100분의 86미만으로 낙찰된 공사로서 「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」 제2조 제1호의 규정에 의한 시설물에 대한 것인 경우에는 각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 전문기관에 의뢰하여 필요한 검사를 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

★★사업단은 위 공사의 시행으로 「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」 제7조 및 같은 법 시행령 제4조에 따라 제2종 시설물로 분류되는 절토사면을 조성하였다.

그런데, ★★사업단은 감사일 현재까지 예정가격의 100분의 86미만으로 낙찰된 '√√ √√√√√√(2단계) 선행공사'로 시공되었고, 「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」 제2조 제1호에 따른 제2종 시설물로 분류되는 절토사면 2개소에 대하여 외부 전문기관에 하자검사를 의뢰하지 않고 사업단 자체적으로 총 2회에 걸쳐 정기하자검사를 실시하였다.

관계부서 의견 ★★사업단은 별도 의견을 제시하지 않았다.

조치할 사항 ★★사업단장은 「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」에 따른 시설물에 대해 잔여 하자기간 동안의 하자검사는 전문기관에 의뢰하여 시행하시기 바랍니다. (통보)